

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5871/2538

บริษัท เซอเคลเฟรทอินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

บริษัท มาตรฐานครองเทรดดิ้ง จำกัด

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 608

จำเลยติดต่อนำให้โจทก์จัดส่งสินค้าเสื้อผ้าโดยทางอากาศไปยังประเทศแคนาดา และจำเลยได้มอบเอกสารต่างๆให้แก่โจทก์ได้แก่ใบสุทธิคุมของที่ส่งออกใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรและใบอินวอยซ์ซึ่งปรากฏว่าเอกสารเหล่านี้ต่างระบุชื่อจำเลยเป็นผู้ส่งออกทั้งสินค้าที่ใช้ส่งสินค้าออกก็ใช้โควต้าในนามของจำเลย และตามสัญญาระหว่างจำเลยกับบริษัทฯ. ก็มีข้อตกลงว่าเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ผู้ซื้อในต่างประเทศออกให้แก่ผู้ขายจะต้องออกในนามของจำเลยถ้าหากเปิดมาในนามของบริษัทฯ. ก็ต้องโอนมาให้แก่จำเลยและถ้าหากจำเลยได้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการเพื่อส่งสินค้าออกและค่าใช้จ่ายอื่นทุกชนิดอันเกิดขึ้นเพื่อการส่งสินค้าออกไปก่อนก็สามารถเรียกให้บริษัทฯ. ชำระได้ทันทีพฤติการณ์ของจำเลยที่เข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินงานต่างๆเพื่อให้โจทก์ดำเนินการส่งออกซึ่งสินค้านี้มีลักษณะเป็นการร่วมประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ. จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ดำเนินการจัดการขนส่งสินค้าเสื้อผ้าชายไปยังประเทศแคนาดาโดยสายการบินแจแปนแอร์ไลน์แต่ค้างชำระค่าขนส่งเป็นเงิน 38,901 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3,890 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 42,791 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ว่าจ้างให้โจทก์ขนส่งสินค้าให้จำเลย หากแต่บริษัท ซี.ลีน จำกัด เป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ให้ขนส่งสินค้าให้โดยวิธีการผ่านทางจำเลย ในการนี้ จำเลยจะจัดทำเฉพาะเอกสารให้เท่านั้น ส่วนหน้าที่การผลิตสินค้า การบรรจุหีบห่อ การขนส่งสินค้าและดำเนินพิธีการเพื่อการส่งออกเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท ซี.ลีน จำกัด จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าระวางและค่าจ้างให้โจทก์ ทั้งโจทก์ก็ไม่เคยทวงถามให้จำเลยชำระหนี้รายนี้เพราะโจทก์ทราบดีว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิเคราะห์ แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาในศาลอุทธรณ์รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2532 มีผู้ว่าจ้างโจทก์ให้ดำเนินการจัดส่งสินค้าจำพวกเสื้อผ้าจำนวน 8 กล่อง ไปยังบริษัทวี๊ดหวอด สโตร์ จำกัด เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยสายการบินแจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่เจแอล 718 ตามใบขนส่งทางอากาศเอกสารหมายเลข 10 ต่อมาสายการบิน

ดังกล่าวได้นำสินค้าส่งให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ประเทศแคนาดาเรียบร้อยแล้ว โจทก์มีหนังสือ
ทวงถามให้จำเลยชำระค่าขนส่งทางอากาศและค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 38,901 บาท ตามใบ
แจ้งหนี้เอกสารหมายเลข จ.11 และ จ.12 แต่จำเลยตอบปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ได้ว่าจ้าง
โจทก์ให้ขนส่งสินค้าดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข 2 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
โจทก์มีว่าจำเลยเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่าโจทก์
มีนางสาวฉัตรวิ วุฒิพรผาติ ผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีของโจทก์เบิกความเป็น
พยานว่า จำเลยเป็นลูกค้าของโจทก์ เมื่อเดือนกันยายน 2532 จำเลยได้มาติดต่อให้
โจทก์จัดส่งสินค้าจำพวกเสื้อผ้าชาย โดยให้ส่งทางอากาศไปยังประเทศแคนาดา โจทก์
จึงเรียกหลักฐานจากจำเลยเพื่อนำไปดำเนินการทางด้านผ่านด่านศุลกากรและจอง
เที่ยวบินที่จะส่งสินค้าออก หลักฐานที่จำเลยให้มาได้แก่ใบสุทธิคุมของที่ส่งออกแบบ
ล.ป.61 ตามเอกสารหมายเลข จ.6 ใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
เอกสารหมายเลข จ.7 และใบยินยอมหรือใบแจ้งหนี้เพื่อให้โจทก์ส่งกำกับไปกับสินค้าให้
แก่ลูกค้าที่รับสินค้าในต่างประเทศตามเอกสารหมายเลข จ.8 โดยโจทก์มีนายสุชาติธรรม
วิโรจน์ ซึ่งเป็นหัวหน้าจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศของโจทก์เบิกความเชื่อมโยงต่อไป
ว่า พยานเป็นผู้ไปเอาสินค้าจากจำเลยเพื่อดำเนินการส่งไปต่างประเทศ และเป็นผู้
ดำเนินการค่านพิธีการศุลกากรด้วย ศาลฎีกาได้ตรวจดูเอกสารหมายเลข จ.6 ถึง จ.8 อัน
เป็นหลักฐานในการใช้ประกอบกับการขนส่งดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าได้ระบุชื่อจำเลย
เป็นผู้ส่งออกทั้งสิ้น อีกทั้งโควตาที่ใช้ส่งสินค้าออกก็ใช้โควตาในนามของจำเลยและ
นอกจากนี้ยังปรากฏว่าสัญญาระหว่างจำเลยกับบริษัทซี.ลีน จำกัด ตามเอกสารหมายเลข
ล.1 ได้ระบุไว้ในข้อ 1 ว่า เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ผู้ซื้อในต่างประเทศออกให้แก่ผู้ขาย
นั้นจะต้องออกในนามของจำเลย ถ้าหากเปิดมาในนามของบริษัทซี.ลีน จำกัด ก็ต้อง
โอนมาให้แก่จำเลย เท่ากับว่าจำเลยเป็นผู้มีสิทธิขายและรับเงินตามเลตเตอร์ออฟ
เครดิตได้เต็มตัวและถ้าหากจำเลยได้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการเพื่อส่ง
สินค้าออก และค่าใช้จ่ายอื่นทุกชนิดอันเกิดขึ้นเพื่อการส่งสินค้าออกไปก่อนก็สามารถ

เรียกให้บริษัทซี.ลีน จำกัด ชำระได้ทันทีตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 4 และข้อ 5 จึงเห็นว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่เข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โจทก์ดำเนินการส่งออกซึ่งสินค้ารายพิพาทนี้มีลักษณะเป็นการร่วมประกอบธุรกิจกับบริษัทซี.ลีน จำกัด ที่จำเลยก็ถือว่าการส่งสินค้ารายพิพาทเป็นเพียงการใช้ชื่อจำเลยเป็นผู้ส่งออกหากแต่เป็นสินค้าของบริษัทซี.ลีน จำกัด นั้น เห็นว่า ข้อนำสืบของจำเลยเป็นการปิดความรับผิดชอบให้แก่บริษัทซี.ลีน จำกัด มากกว่า ถ้าหากจำเลยต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว จำเลยน่าจะเรียกบริษัทซี.ลีน จำกัด เข้าเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้หรือหมายเรียกกรรมการของบริษัทซี.ลีน จำกัด เข้ามาสืบ เมื่อประมวลข้อเท็จจริงทั้งเรื่องแล้ว เห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าจำเลยและมีเหตุผลเชื่อได้ว่าจำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ให้ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามฟ้องไปยังบริษัทวิวดหอด สโตร์ จำกัดในประเทศแคนาดาโดยยังไม่ได้ชำระค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 42,791 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน 38,901 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ